

통보(인사자료)

제 목 품위유지 의무 위반

소 관 부 서(기관) ○○○○

조 치 부 서(기관) ○○○○

내 용

1. 직장 내 괴롭힘 신고 개요

2023.XX.XX. 감사실은 ○○○로부터 사내메일을 통하여 본인보다 근무연수가 많고 전임 보직과장인 ●●●가 직장 내 괴롭힘 및 업무지시 불이행을 하였다는 신고(이하 “신고①”이라 한다.)를 접수하였으며, 이에 감사실은 20XX.XX.XX. 공사의 「직장 내 괴롭힘 등 피해 신고 및 처리 지침」 제8조(피해자 등 상담) 및 제9조(피해자의 요구사항에 따른 조치)에 따라 ○○○을 대상으로 면담하고 요구사항을 확인하였다.

그리고 ○○○은 20XX.XX.XX.부터 ▽▽▽▽로 전입하여 ●●●와 다른 부서에 서 근무하고 있었기 때문에 조사기간 동안 별도의 분리조치는 요청하지 않았다. 다만, ○○○이 직장 내 괴롭힘 등 신고내용에 대한 정식조사 및 상대방의 타기관 전보 조치를 요구한 바에 따라 감사실은 특정감사를 실시하기로 하고 조사의 공정성 및 결과의 수용도 제고를 위하여 조사를 외부 전문기관에 위탁하였다.

특정감사 실시에 따라 ○○○ 및 ●●●와 참고인 조사를 완료한 이후 20XX.XX.XX. ●●●는 ○○○이 보직과장으로서 업무지시와 관련하여 지속적인 고성과 협박을

하였다는 취지의 신고 ②를 내부메일을 통해 감사실에 제출하였다.

이에 감사실은 20XX.XX.XX. 공사 「직장 내 괴롭힘 등 피해 신고 및 처리 지침」 제8조(피해자 등 상담) 및 제9조(피해자의 요구사항에 따른 조치)에 따라 신고인인 ●●●의 요구사항 등을 확인하기 위해 면담하고, 본 특정감사에 포함하도록 하여 신고 ①과 동일한 외부 전문기관에 추가로 위탁하여 조사를 진행하였다.

2. 판단기준

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 공사의 「취업규칙」 제73조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 지속·반복적으로 폭언(제2호)을 하거나 다른 직원들 앞에서 모욕감을 주거나 명예를 훼손(제3호)하는 행위 외에도 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(제9호)를 하지 못하도록 하고 있다.

또한, 「직장 내 괴롭힘 등 피해 신고 및 처리 지침」 제12조(신고인 등 보호)에 따르면 2차 피해를 방지하기 위하여 가해자로부터 피해자에 대한 연락과 접촉을 금지하는 등의 내용을 명기한 서약서를 제출받도록 하고 있고, 서약서를 제출하고 조사과정에 참여한 임직원은 2차 피해가 일어나지 않도록 유의해야 한다.

그리고 공사 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)에 따르면 임직원은 상호 간 폭언 등 인격모독 행위를 금지하고 있다.

따라서 공사 임직원은 상하 관계라 하더라도 서로 존중하고 예의를 지켜야 하며, 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하여서는 아니 되며, ‘직장 내 괴롭힘’에 대한 조사과정에서도 피해직원 등에 대한 불필요한 접근, 통신 및 연락 등으로 신체적·정신적 고통을 주는 행위를 하는 이른바 2차 가해 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 사항

가. 신고 ①에 대한 ‘직장 내 괴롭힘’ 여부에 관한 사항

☐ 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하였는지 여부

고용노동부 매뉴얼에 따르면 ‘관계의 우위’란 ‘인원 수, 연령, 학벌, 근속연수, 직장 내 영향력 등 상대방이 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태’라고 되어 있다.

신고 ①의 피신고인의 경우에는 신고인에 비해 근속연수와 나이가 많고 여권제조 분야에서 오래 근무하였기 때문에 관계의 우위가 인정된다고 볼 수 있다.

그러나 각각의 신고행위에 대한 판단에서도 볼 수 있듯이 피신고인이 관계의 우위를 이용하여 신고인을 괴롭히는데 이용했다고 볼 만한 사실은 확인되지 않았다. 대부분 피신고인의 행위는 신고인이 지시한 업무에 대하여 불이행한 소극적인 행위였고, 신고인이 주장하는 피신고인의 막말과 모욕적인 발언의 유무에 대해서는 구체적으로 확인된 바 없으며, 그 맥락 또한 당사자로서 서로 다툼 것이지 우위를 이용한 것이라고 판단하기 어려운 것이었다.

☐ 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 ‘사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되는 행위’를 말한다.

신고인이 주장한 피신고인의 행위 중에서 각각의 신고행위별로 업무상 적정범위를 벗어난 사항이 있는지 살펴볼 때, 피신고인의 행위 중 업무분장 및 동원발령에 대한 의견을 제시한 것은 업무관련성이 있는 것으로 판단되었고 사회통념에서 벗어난 욕설이나 폭언은 확인되지 않았다. 또한 업무지시에 대한 불이행 역시 업무분장에 부수적인 작업까지 명시되지 않아 신고인과 피신고인 간에 해석의 차이가 존재하는 등 합리적 이유가 없다고 할 수 없고, 피신고인의 발언 중 사회통념에서 벗어난 욕설이나 폭언의 사실은 확인되지 않았다¹⁾.

□ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위는 행위자의 우위성과 이를 이용한 업무상 적정범위를 초과하는 행위로 인한 결과이며, 이를 판단할 때에는 피해직원이 호소하는 신체적·육체적 고통 및 근무환경의 악화정도를 확인하고, 앞서 살펴본 직장 내 괴롭힘 요건과 피해직원이 호소하는 피해상황의 인과관계를 살펴보아야 한다.

신고①의 신고인의 경우에는 피신고인의 행위로 인하여 지속적인 스트레스를 받았고, 이것을 직접적인 원인으로 하지는 않았지만 다른 부서로 이동하기 위해 고충처리를 하였다고 주장하였다.

하지만 이에 대해서는 앞서 판단한 우위성 여부 및 업무상 적정범위 초과 여부가 충족되지 않은 경우여서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화 발생여부에 대해서는 별도로 판단하지 않았다.

□ 결론

감사결과 확인된 신고 ①의 피신고인 ●●●의 행위에 대해 사실관계 확인 및 직장 내 괴롭힘에 해당하는 3가지 행위요소에 모두 해당되는지 사안별로 살펴본 결과, 직장 내 괴롭힘에 해당하는 행위는 없는 것으로 판단되었다.

1) ‘직장 내 괴롭힘’에 해당하지 않는다고 판단한 것과는 별개로 신고인의 입장에서는 피신고인의 개별행위가 반복되어 괴롭힘의 의도가 있다고 느낄 수 있는 여지가 있어 이를 해소하려는 노력이 필요한 것으로 판단된다는 조사자의 의견이 있었음.

나. 신고 ②에 대한 ‘직장 내 괴롭힘’ 여부에 관한 사항

□ 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용 하였는지 여부

고용노동부의 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」에 따르면, 지위의 우위성은 “직접적인 지휘명령 관계에 놓여있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성을 인정 가능하다.”고 명시하고 있다.

신고②의 피신고인의 경우에는 신고인과 같은 직급이기는 하나 부서 내에서 △△△△ 업무를 총괄하는 책임을 맡고 있는 보직과장으로서 직제상 신고인보다 상급자에 해당하며, 업무편제 및 근무평정 권한과 재량을 보유하고 있다. 반면 신고인의 경우에는 20XX.XX.XX.까지는 △△△△ ▲▲▲ 내의 업무를 담당하는 작업자로, 20XX.XX.XX.부터는 보직과장을 보좌하여 ▲▲▲ 내의 업무를 총괄하는 작업과장으로 근무하였다.

그리고 이 지위의 우위성을 이용하였는지를 살펴보았을 때 피신고인이 신고인에게 용지이동 업무를 지시하였으나 미이행한 것에 대하여 지적하는 상황이 있었으며, 아침 조회 시간에 지설 배출자 명단을 피신고인이 정하여 호명하는 등의 행위는 피신고인이 본인이 가진 지위를 이용하였다고 볼 수 있다.

□ 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 하나, 감사기간 동안 조사한 결과에 따르면 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 만한 구체적인 사실이 확인되지 않았다.

□ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

신고 ②의 신고인은 피신고인으로부터 지속적으로 고성과 협박을 들었고, 아침조회 시간마다 이름을 불러 망신을 준 행위로 인하여 정신적으로 괴롭다고 주장하였다.

이에 대하여도 앞서 신고 ①과 마찬가지로 업무상 적정범위를 넘었는지를 인정할만한 구체적인 사실이 확인되지 않아 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화 발생여부에 대해서는 별도로 판단하지 않았다.

□ 결론

감사결과 확인된 신고 ②의 피신고인 ○○○의 행위에 대해 사실관계 확인 및 직장 내 괴롭힘에 해당하는 3가지 행위요소에 모두 해당되는지 사안별로 살펴본 결과, 직장 내 괴롭힘에 해당하는 행위는 없는 것으로 판단되었다.

조치할 사항

○○○○장은

각 신고사항에 대한 조사결과를 통보하니 인사자료로 활용하시기 바라며, 직원 간 상호 존중하는 조직문화를 조성할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)